

1500013-37.2022.8.26.0168

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Aline Sugahara Bertaco

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... que o local é conhecido como ponto de tráfico e uso de drogas. Que viu o réu consumindo um cigarro que aparentava ser maconha. Em abordagem, constatou-se tratar-se de cigarro de maconha. No bolso do réu foi constatado que ele trazia uma outra porção maior de "maconha", ocasião em que ele afirmou que havia comprado a "maconha" no local (cf. mídia).

O réu SAULO MEZZENA, em seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Presidente Vargas, 274, Dracena - SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500013-37.2022.8.26.0168 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500013-37.2022.8.26.0168

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

SAULO MEZZENA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de SAULO MEZZENA, qualificado nos autos, imputando-lhe a conduta prescrita pelo artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 81, § 3º).

Fundamento e decido.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 05), pelas fotografias (fls. 07/09), pelo laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 14/16 e 17/19), bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também é certa.

A testemunha de acusação Misael Domingos da Silva Junior, policial civil, disse que o local é conhecido como ponto de tráfico e uso de drogas. Que viu o réu consumindo um cigarro que aparentava ser maconha. Em abordagem, constatou-se tratar-se de cigarro de maconha. No bolso do réu foi constatado que ele trazia uma outra porção maior de "maconha", ocasião em que ele afirmou que havia comprado a "maconha" no local (cf. mídia).

O réu SAULO MEZZENA, em seu interrogatório judicial, disse que foi comprar "maconha" e quando estava voltando, a Polícia abordou e encontrou a porção de

"maconha" que estava na sua carteira, dentro do bolso. A Polícia verificou o celular e tinha conversa negociando a droga para compra da droga. Quando era menor, frequentou o CAPS para psicóloga e psiquiatra. Costuma não fumar, mas de vez em quando usa droga. Está desempregado. Mora com a mãe. Faz bicos de jardineiro e ganhava R\$ 1.200,00. Usa somente maconha. Não tem filhos (cf. mídia). Estas são as provas dos autos e por meio delas é possível concluir que o acusado praticou a infração penal narrada na denúncia.

Oportuno ressaltar que os depoimentos prestados pelos servidores policiais em Juízo gozam de credibilidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas. No caso em testilha, nada justifica o desmerecimento da versão apresentada pelos Policiais, harmônica com os demais elementos probatórios colacionados.

Nesse sentido:

"(...) Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)" (HC 204.733/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011).

Diante disso, considerando os harmônicos e firmes depoimentos colhidos em Juízo, não há como se negar guarida à pretensão punitiva estatal, reconhecendo-se a subsunção da conduta do acusado ao tipo do art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006, ficando afastada a pretensão de absolvição por fragilidade probatória.

Vale ressaltar que o crime de posse ilegal de substância entorpecente está previsto em lei (art. 28, da Lei nº 11.343/06) cujo tipo penal descreve a conduta daquele que adquire, guarda, tem em depósito ou traz consigo, para uso próprio, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não explicitando a necessidade de o indivíduo colocar a saúde de terceiros em risco para a caracterização do delito. Ademais, também não se aplica ao caso em análise o princípio da insignificância. Isso porque o termo "para uso próprio" descrito no tipo penal sugere que a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ECA. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.

INAPLICABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. EXAME FÁTICO-

PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos atos infracionais equiparados ao delito de uso de entorpecentes - art. 28 da Lei nº 11.343/06 - não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que a pequena quantidade de droga apreendida é da própria natureza do crime. Precedentes. 2.

Inviável analisar, na via estreita do habeas corpus, a alegação de inadequação da medida socioeducativa aplicada, quando, tanto o Juízo de primeiro grau, quanto o Tribunal a quo, motivaram-na à luz de dados concretos constante dos autos da ação originária. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 118900 RJ 2008/0232332-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 17/03/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2011)"

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória.

Passo a dosar a pena.

Em que pese a confissão espontânea do réu, verifico que o réu é reincidente específico, pois apresenta condenação com trânsito em julgado em razão da prática do crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06 (Autos nº 0000331-75.2014.8.26.0168 - com cumprimento da pena no dia 05/09/2017 - cf. fls. 97), motivo pelo qual realizo sua compensação proporcional.

Por conta disso e com base na Lei de Drogas (Lei nº 11.343, de 23.8.2006), vislumbro que a medida de advertência não se mostra adequada para o caso em questão. Assim, com base no artigo 28, incisos II e III e § 4º, da Lei de Drogas,

imponho ao réu as seguintes penas: II - prestação de serviços à comunidade e III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Considerando que o réu apresenta maus antecedentes e é reincidente, as penas deverão ser cumpridas pelo período de 05 (cinco) meses, tudo a ser estabelecido pelo Juízo da Execução.

DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR o acusado SAULO MEZZENA, qualificado nos autos, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006, às penas de prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, ambas pelo prazo de 05 (cinco) meses, tudo a ser estabelecido pelo Juízo da Execução.

Sem prejuízo, o réu poderá, voluntariamente, submeter-se a tratamento de drogadição oferecido pelo CAPS, servindo cópia desta sentença como ofício.

Tendo em vista que o réu respondeu ao presente processo em liberdade, DEFIRO a ele o direito de, querendo, responder em liberdade, salvo se estiver preso por outro processo.

Transitada esta em julgado: (a) procedam-se às comunicações e anotações necessárias; (b) oficie-se à Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente; (c) Em se tratando de procurador dativo, oportunamente, expeça-se a necessária certidão de honorários.

No mais, destrua-se a droga por incineração (Lei 11.343/06, art. 50-A), caso a providência ainda não tenha sido adotada.

Fixo os honorários dos advogados nomeados nos termos da tabela do convênio OAB/DPE, se o caso. Expeça-se a respectiva certidão oportunamente.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados da presente sentença.

Dracena, 13 de julho de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA